

DT
24849



24849603
21SR/DT

**L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
LE**

A Paris (2°), 20, rue Saint Fiacre, au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,

Maître Frédérique GIRARD, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle dénommée " Sébastien RÉGENT, Nathalie DURAND et Frédérique GIRARD, Notaires Associés ", titulaire d'un Office Notarial à la résidence de PARIS (2°), 20, Rue Saint Fiacre,

**Avec la participation de Maître Céline LE PREVOST DE LA MOISSONNIERE-GOUT, notaire à PARIS (9°) 42 rue Vignon,
Assistant le VENDEUR.**

Ici présent

A REÇU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.

Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.

La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu'à la détermination de l'assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.

La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.

PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES

VENDEUR

1°) Monsieur Gilles François **POIGNANT**, responsable d'exploitation, demeurant à PONTAULT-COMBAULT (77340) 5 rue Gilbert Rey .

Né à SAINT-CYR-L'ECOLE (78210) le 15 juillet 1967.

Divorcé de Madame Aline Sylvie Patricia **CHAPRON** suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de EVRY (91000) le 11 mars 2011, et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

2°) Madame Aline Sylvie Patricia **CHAPRON**, commerciale à la poste, demeurant à SOISY-SUR-SEINE (91450) 2 avenue du Général de Gaulle.

Née à ARGENTAN (61200) le 4 mai 1964.

Divorcée de Monsieur Gilles François **POIGNANT** suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de EVRY (91000) le 11 mars 2011, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

ACQUEREUR

Monsieur Stéphane Maurice Jacques **JACQUET**, enseignant, demeurant à VILLIERS-SUR-MARNE (94350) 78 rue du Général de Gaulle.

Né à GONESSE (95500) le 25 mars 1971.

Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

QUOTITÉS VENDUES

Monsieur Gilles **POIGNANT** et Madame Aline **CHAPRON** déclarent vendre la pleine propriété des **BIENS** à concurrence de **MOITIE (1/2)** indivise chacun, par suite de l'absence de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux préalable à leur divorce ci-dessus visé, et à l'exception des **MEUBLES** ci-après désignés, vendus par Monsieur Gilles **POIGNANT** seul.

QUOTITÉS ACQUISES

Monsieur Stéphane **JACQUET** acquiert la pleine propriété des **BIENS** objet de la vente.

PRÉSENCE - REPRÉSENTATION

- Monsieur Gilles **POIGNANT** à ce non présent mais représenté par :

Monsieur Eliott LEFORT, Notaire assistant, domicilié professionnellement à PARIS (9°) 42 rue Vignon.

Aux termes d'une procuration sous seing privé en date du 6 septembre 2021, annexée.

- Madame Aline **CHAPRON** à ce non présente mais représentée par

Monsieur Eliott LEFORT, Notaire assistant, domicilié professionnellement à PARIS (9°) 42 rue Vignon.

Aux termes d'une procuration sous seing privé en date du 6 septembre 2021, annexée.

- Monsieur Stéphane **JACQUET** est présent à l'acte.

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :

- que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts,
- qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de rétablissement professionnel, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
- qu'elles n'ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement ou seulement conjointement du passif social, le délai de cinq ans marquant la prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l'endroit des associés (BOI-REC-SOLID-20-10-20-20120912),
- qu'elles ne sont concernées :
 - par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées qui ne seraient pas révélées aux présentes,
 - par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement, sauf là aussi ce qui peut être spécifié aux présentes,
 - et pour l'acquéreur spécialement qu'il n'est, ni à titre personnel, ni en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l'article 225-26 du Code pénal.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile, savoir :

■ Le **VENDEUR** à l'adresse suivante :

Dans l'hypothèse où le **VENDEUR** viendrait à modifier cette adresse pendant le délai ouvert à l'**ACQUEREUR** pour faire valoir ses droits à garantie (légaux, réglementaires ou conventionnels) résultant du présent acte, il s'oblige à communiquer par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, directement audit **ACQUEREUR** sa nouvelle adresse postale.

L'**ACQUEREUR** reconnaît que son attention a été spécialement attirée par le Notaire soussigné sur le fait que la mise en œuvre des recours dont il peut se prévaloir à l'encontre du **VENDEUR** sera purement illusoire si le **VENDEUR** venait à omettre de communiquer sa nouvelle adresse. Il déclare avoir parfaite connaissance de ce risque et s'oblige à en faire son affaire personnelle sans recours contre le Notaire soussigné, lequel l'a mis en garde contre les conséquences d'une telle situation.

■ L'**ACQUEREUR** à l'adresse suivante : à **PONTAULT-COMBAULT (77340) 5 rue Gilbert Rey.**

Toutefois, pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance s'y rapportant, domicile est élu en l'office notarial du Notaire soussigné.

DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :

Concernant Monsieur Gilles POIGNANT

- Extrait d'acte de naissance.
- Passeport.
- Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.

Concernant Madame Aline CHAPRON

- Extrait d'acte de naissance.
- Passeport.
- Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.

Concernant Monsieur Stéphane JACQUET

- Extrait d'acte de naissance.
- Carte nationale d'identité.
- Bulletin numéro 2 du casier judiciaire, dont une copie est demeurée annexée, ne révélant aucune interdiction d'acquiescer.
- Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.

TERMINOLOGIE

Le vocable employé au présent acte est le suivant :

- Le mot "**VENDEUR**" désigne Monsieur Gilles **POIGNANT** et Madame Aline **CHAPRON** qui contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois,

- Le mot "**ACQUEREUR**" désigne Monsieur Stéphane **JACQUET**,

- Les mots "**LES PARTIES**" désignent ensemble le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR**.

- Le mot "**ENSEMBLE IMMOBILIER**" désigne l'immeuble dont dépendent les **BIENS** objet des présentes.

- Les mots "**BIENS**" ou "**BIEN**" ou "**LOTS**" désigneront indifféremment le ou les lots de copropriété objet des présentes.

- Les mots "**biens mobiliers**" ou "**mobilier**", désigneront indifféremment les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les lots de copropriété et vendus avec ceux-ci.

- Le mot "**annexe**" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte et disposent du même caractère authentique. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.

NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS

Le **VENDEUR** vend pour sa totalité en pleine propriété à l'**ACQUEREUR**, qui accepte, les **BIENS** dont la désignation suit.

IDENTIFICATION DES BIENS

DÉSIGNATION

Dans un **IMMEUBLE** situé à **PONTAULT-COMBAULT (SEINE-ET-MARNE) (77340) 5-7 rue Gilbert Rey, 2, 2 bis, 4 et 4 bis rue de la Chaussée.**

Figurant ainsi au cadastre :

Section	N°	Lieudit	Surface
D	1074	Pontault	00 ha 26 a 88 ca

Immatriculé au registre des copropriétés sous le numéro : **AD1-821-396**

Adresse postale : 5 rue Gilbert Rey 77340 PONTAULT-COMBAULT.

Les lots de copropriété suivants :

Lot numéro quinze (15)

Dans le bâtiment A, au sous-sol, un parking portant sur le plan le numéro 15, □

Et les **dix /dix millièmes (10 /10000 èmes)** des parties communes générales.

Lot numéro quarante-neuf (49)

Dans le bâtiment A, au sous-sol, une cave portant sur le plan le numéro 49. □

Et **un /dix millième (1 /10000 ème)** des parties communes générales.

Lot numéro soixante-sept (67)

Dans le bâtiment D, escalier unique, au rez-de-chaussée, porte gauche : un appartement de deux pièces comprenant :

Entrée, séjour, chambre, cuisine, bains, water-closet, terrasse. □

Et les **trois cent vingt-sept /dix millièmes (327 /10000 èmes)** des parties communes générales.

Tel que les **BIENS** existent, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

Travaux sur les BIENS - réglementation

Le Notaire soussigné informe les parties de ce que :

1 - Sont soumis à autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires nonobstant toute autorisation donnée par le règlement de copropriété :

- Tous les travaux modifiant l'harmonie ou l'aspect extérieur de l'**IMMEUBLE** ;
- Tous les travaux affectant les parties communes de l'**IMMEUBLE** (un élément de structure du bâtiment ou des travaux impliquant un raccordement à une canalisation commune ou ayant pour objet de réunir aux parties privatives des parties communes comme un palier ou un couloir ou des combles même affectés à la jouissance privative) ;
- Tous les travaux ayant pour objet de créer de la surface hors œuvre nette, comme par la création d'une mezzanine.

2 - Les travaux effectués en contravention de cette règle sans avoir été autorisés par une Assemblée Générale des copropriétaires, dans les conditions prévues par l'article 25 b) de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965,

peuvent donner lieu à une demande de remise en état par le Syndicat ou par un copropriétaire sous réserve que ce dernier justifie d'un intérêt à agir.

Le **VENDEUR** déclare et garantit à l'**ACQUEREUR** que :

- il n'a pas effectué de son fait dans les **BIENS** de travaux affectant l'aspect extérieur de l'**IMMEUBLE** ou les parties communes, qui n'auraient pas été régulièrement autorisés en assemblée générale des copropriétaires ;
- depuis qu'il est propriétaire, la consistance des lots n'a pas été modifiée par une annexion ou une utilisation privative des parties communes,
- la douche et le water-closet sont régulièrement reliés aux réseaux collectifs de l'immeuble (notamment le water-closet au réseau des eaux vannes),
- il n'existe pas à ce jour de litige avec l'un quelconque des copropriétaires, locataire ou la copropriété ;
- les **BIENS** ne sont pas l'objet ou la cause d'un sinistre,
- les sanitaires ne sont pas de type Sanibroyeur, water-closet chimique ou autre système,
- à sa connaissance, aucune assemblée générale des copropriétaires n'a été convoquée à ce jour tendant à décider l'exécution de travaux importants.

L'**ACQUEREUR** déclare avoir visité les lieux, préalablement aux présentes, et avoir pu constater que la composition actuelle des **BIENS** correspond en tout point à la désignation ci-dessus indiquée.

Plans des lots

Une copie des plans des lots de l'état descriptif de division est annexée.

Les parties déclarent que les plans correspondent à la situation ainsi qu'à la désignation actuelle des lots.

Précision étant faite que par suite d'une erreur il a été mentionné dans le règlement de copropriété, ci-après visé, que le numéro de la cave du plan des lots est le 49 alors que le numéro du plan est le 5.

SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE

La superficie de la partie privative des **BIENS** soumis aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de :

- **54,29 M²** pour le lot numéro **SOIXANTE-SEPT (67)**

Le tout ainsi qu'il est développé à la suite de la partie normalisée.

ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

L'**IMMEUBLE** a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte sous signature privée en date à PARIS, du 23 janvier 1980, déposé au rang des minutes de Maître Guy DELOISON,

notaire à PARIS, aux termes d'un acte en date du 23 janvier 1980 publié au service de la publicité foncière de MELUN 1, le 5 mars 1980 volume 10609 numéro 5.

L'état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par Maître Guy DELOISON, notaire à PARIS le 20 mai 1980, publié au service de la publicité foncière de MELUN 1 le 8 juillet 1980, volume 10856, numéro 5.

LISTE DES MEUBLES

Le **VENDEUR**, vend à l'**ACQUEREUR**, les meubles dont la liste, établie contradictoirement entre eux, est la suivante :

Désignation des meubles	Valeur
Placards hauts et bas	2 000,00 EUR
Table haute	1 500,00 EUR
Meuble d'encastrement	1 500,00 EUR
Four SIEMENS	1 000,00 EUR
Table à induction NEFF	1 000,00 EUR
Hotte NEFF	1 000,00 EUR
Machine à café SIEMENS	500,00 EUR
Cave à vin	1 000,00 EUR
Lave-vaisselle	500,00 EUR
Meuble sous vasque	500,00 EUR
Dressing aménagé de l'entrée	500,00 EUR
Dressing aménagé de la chambre	500,00 EUR
Total	11 500,00 EUR

Etant ici précisé que ces meubles sont vendus par Monsieur Gilles **POIGNANT**.

USAGE DES BIENS

Le **VENDEUR** déclare que les **BIENS** sont actuellement à usage d'habitation.

L'**ACQUEREUR** entend conserver cet usage.

EFFET RELATIF

Acquisition suivant acte reçu par Maître DUBREUIL-AUBERT notaire à PONTAULT COMBAULT le 4 janvier 2007, publié au service de la publicité foncière de MELUN 1 le 15 février 2007, volume 2007P, numéro 1654.

CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L'IMPOT

Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.

Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l'**ACQUEREUR** qui s'y oblige.

PROPRIETE JOUISSANCE

L'**ACQUEREUR** est propriétaire des **BIENS** à compter de ce jour.

Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que les **BIENS** sont entièrement libres de location ou occupation.

PRIX

La vente est conclue moyennant le prix de **DEUX CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS (235 000,00 EUR)**.

Ce prix s'applique :

- aux **MEUBLES** à concurrence de : ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11 500,00 EUR) vendus par Monsieur Gilles **POIGNANT**,

- aux **BIENS** à concurrence de : DEUX CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (223 500,00 EUR) vendus par Monsieur Gilles **POIGNANT** et Madame Aline **CHAPRON** à concurrence de moitié indivise chacun.

Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après.

PAIEMENT DU PRIX

L'**ACQUEREUR** a payé le prix comptant, savoir :

- à concurrence de VINGT-TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (23 500,00 EUR) dès avant ce jour et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné et de celle du Notaire participant.

- à concurrence de DEUX CENT ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (211 500,00 EUR) ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité du Notaire soussigné.

Ainsi que le **VENDEUR** le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.

DONT QUITTANCE

DÉSISTEMENT DE PRIVILÈGE ET ACTION RÉSOLUTOIRE

Par suite du paiement ci-dessus effectué, le **VENDEUR** se désiste de tous droits de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.

IMPUTATION

Il est précisé que sur la somme ci-dessus payée s'impute celle de **vingt-trois mille cinq cents euros (23 500,00 EUR)** représentant le montant de l'indemnité d'immobilisation versée aux termes de la promesse de vente conclue entre les parties.

Somme dont le séquestre qui en avait été constitué se trouve déchargé.

REPARTITION DU PRIX ENTRE LES COINDIVISAIRES

Le prix de vente sera réparti après apurement des créances dans les proportions suivantes entre chacun des **VENDEURS** coindivisaires :

- **CENT VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (123.250,00 EUR)** pour Monsieur Gilles **POIGNANT** s'appliquant à concurrence de :

- **CENT ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (111.750,00 EUR)** pour la moitié des **BIENS IMMOBILIERS**,

- **ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11.500,00 EUR)** pour les **MEUBLES**.

- **CENT ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (111.750,00 EUR)** pour Madame Aline **CHAPRON** s'appliquant à la moitié des **BIENS IMMOBILIERS**.

PUBLICATION

L'acte sera publié au service de la publicité foncière de **MELUN 1**.

DECLARATIONS FISCALES

IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE

Le **VENDEUR** déclare sous sa responsabilité que :

- il a son domicile réel en France, aux adresses indiquées en tête des présentes,

- il est propriétaire des **BIENS** savoir :

- **Monsieur Gilles POIGNANT à concurrence de MOITIÉ (1/2) indivise en pleine propriété :**

Acquisition suivant acte reçu par Maître DUBREUIL-AUBERT, notaire à PONTAULT COMBAULT le 4 janvier 2007 pour une valeur de cent soixante-quinze mille euros (175 000,00 eur) soit une valeur de **QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (87.500,00 EUR)** pour la moitié.

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de MELUN 1, le 15 février 2007 volume 2007P, numéro 1654.

Exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières en vertu de l'article 150 U II 1° du Code général des impôts

Monsieur Gilles **POIGNANT** déclare que la valeur de sa quote-part sur les **BIENS** est de **CENT VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT**

CINQUANTE EUROS (123.250,00 EUR) en ce compris le mobilier et qu'ils constituent sa résidence principale, c'est-à-dire sa résidence effective et habituelle.

Par suite, il bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les plus-values conformément aux dispositions de l'article 150 U II 1° du Code général des impôts.

Il s'engage à produire tout élément précis et circonstancié quant à l'effectivité de l'utilisation des **BIENS** comme résidence principale, et ce si l'administration venait à lui demander des éléments de preuve.

En conséquence, le notaire est dispensé de déposer l'imprimé 2048-IMM-SD.

- Madame Aline CHAPRON à concurrence de MOITIÉ (1/2) indivise en pleine propriété :

Acquisition suivant acte reçu par Maître DUBREUIL-AUBERT, notaire à PONTAULT COMBAULT le 4 janvier 2007 pour une valeur de cent soixante-quinze mille euros (175 000,00 eur) soit une valeur de **QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (87.500,00 EUR)** pour la moitié.

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de MELUN 1, le 15 février 2007 volume 2007P, numéro 1654.

Régime des plus-values immobilières en vertu des articles 150 U à 150 VG du Code général des impôts

L'impôt sur la plus-value exigible doit être déclaré et acquitté auprès du service de la publicité foncière compétent lors du dépôt de la réquisition pour publier le présent acte.

Madame Aline **CHAPRON** déclare que la valeur de sa quote-part sur les **BIENS** est de **CENT ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (111.750,00 EUR)** et ne pas avoir d'impôt sur la plus-value à payer, les éléments de calcul ayant abouti à l'absence de plus-values.

Par suite, en application de l'article 150 VG-III du Code général des impôts, il n'y a pas lieu à dépôt d'une déclaration de plus-values.

DOMICILE FISCAL

Pour le contrôle de l'impôt, le **VENDEUR** déclare être effectivement domicilié à l'adresse susvisée, et s'engage à signaler au centre tout changement d'adresse.

Quant au centre des finances publiques du **VENDEUR** :

- Monsieur Gilles **POIGNANT** dépend actuellement du centre des finances publiques de ROISSY EN BRIE CEDEX (77680) Avenue de la Malibran.

- Madame Aline **CHAPRON** dépend actuellement du centre des finances publiques de CORBEIL ESSONNES CEDEX (91108) 21 bis rue Feray.

PLUS-VALUES MOBILIÈRES

Exonération de l'impôt sur les plus-values mobilières en vertu des articles 150 UA-II-1° et 150 VG III du Code général des impôts

Les parties reconnaissent avoir été informées des dispositions relatives à la taxation des plus-values mobilières.

Le **VENDEUR** déclare, sous sa responsabilité, que la cession des meubles n'entre pas dans le champ d'application des plus-values des particuliers prévu par la loi numéro 2003-1311 du 30 décembre 2003 s'agissant d'une cession de meubles meublants, et ce conformément aux dispositions de l'article 150 UA-II-1° du Code général des impôts et de l'article 150 VG-III du même Code.

Par suite, le notaire est dispensé de déposer l'imprimé 2048 - M.

IMPÔT SUR LA MUTATION

Le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR** indiquent ne pas agir aux présentes en qualité d'assujettis en tant que tels à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du Code général des impôts.

Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l'article 1594D du Code général des impôts.

L'assiette des droits est de **DEUX CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS (235 000,00 EUR)**.

Minorée de l'évaluation des meubles s'élevant à **ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11 500,00 EUR)**.

Soit la somme de **DEUX CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (223 500,00 EUR)**.

DROITS

				<u>Mt à payer</u>
Taxe départementale				
223 500,00	x 4,50 %	=		10 058,00
Taxe communale				
223 500,00	x 1,20 %	=		2 682,00
Frais d'assiette				
10 058,00	x 2,37 %	=		238,00
TOTAL				12 978,00 €

CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE

En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :

Type de contribution	Assiette (€)	Taux	Montant (€)
Contribution proportionnelle taux plein	223 500,00	0,10%	224,00

FIN DE PARTIE NORMALISEE

PROJET

PARTIE DEVELOPPÉE

EXPOSÉ

ENVOI DU PROJET D'ACTE

Un projet du présent acte a été adressé le 28 octobre 2021 par les notaires soussigné et participant aux parties qui le reconnaissent et déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour.

Elles précisent que ce projet ne contient aucune modification substantielle relative à la teneur des engagements qu'elles ont pris dans l'avant contrat conclu entre elles.

PURGE DE LA FACULTÉ DE RÉTRACTATION

Les parties ont conclu, en vue de la réalisation de cette vente, une promesse de vente aux termes d'un acte reçu par Maître RÉGENT notaire à PARIS le 8 septembre 2021.

En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, les **BIENS** étant destinés à l'habitation et l'**ACQUEREUR** étant un non-professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficiait de la faculté de se rétracter.

Une copie de l'acte et ses annexes a été notifiée à l'**ACQUEREUR** avec son accord par lettre recommandée électronique le 9 septembre 2021.

Aucune rétractation n'est intervenue de la part de l'**ACQUEREUR** dans le délai légal.

Une copie du courriel de notification ainsi que l'accusé de réception sont annexés.

REMISE DES PIÈCES

Pour répondre aux exigences de l'article L 721-2 du Code de la construction et de l'habitation, les pièces suivantes ont été communiquées à l'**ACQUEREUR** :

- Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que tous leurs modificatifs éventuels publiés.
- Les procès-verbaux des assemblées générales, demeurés annexés, des 31 mai 2018, 21 mai 2019, 1^{er} octobre 2020 et 9 juin 2021.
- Les informations financières suivantes :
 - Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur sur les deux exercices précédant la vente.
 - Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur.
 - L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette envers les fournisseurs.
 - La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu

et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le vendeur au titre de son lot.

- La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dont le contenu est fixé par décret numéro 2016-1822 du 21 décembre 2016.
- Le carnet d'entretien de l'**IMMEUBLE**.
- Courriel du syndic confirmant l'absence de Diagnostic Technique Global,
- Appels de charges.

L'**ACQUEREUR** déclare que ces pièces lui ont été notifiées par lettre recommandée électronique avec accusé de réception le 9 septembre 2021.

Les copies du courriel de notification ainsi que l'accusé de réception sont annexées.

L'**ACQUEREUR** reconnaît que les dispositions des articles L 271-1 et L 721-2 du Code de la Construction et de l'Habitation ont été respectées.

En conséquence, il est passé à la constatation authentique du transfert de propriété.

CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

GARANTIE CONTRE LE RISQUE D'ÉVICTION

Le **VENDEUR** garantit l'**ACQUEREUR** contre le risque d'éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil.

A ce sujet le **VENDEUR** déclare :

- qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
- qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
- que les **BIENS** ne font l'objet d'aucune injonction de travaux,
- que les **BIENS** n'ont pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires et les services de l'urbanisme,
- qu'il n'a pas modifié la destination des **BIENS** en contravention des dispositions du règlement de copropriété,
- que les **BIENS** n'ont pas été modifiés de son fait par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes,
- qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'**ACQUEREUR** un droit quelconque sur les **BIENS** pouvant empêcher la vente,

- subroger l'**ACQUEREUR** dans tous ses droits et actions relatifs aux **BIENS**.

VOISINAGE DANS L'IMMEUBLE

Le **VENDEUR** déclare ne pas connaître à sa connaissance de l'existence de troubles de voisinage de la part d'autres occupants de l'immeuble.

GARANTIE DE JOUISSANCE

Le **VENDEUR** déclare qu'il n'a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d'exercer un droit de préemption.

GARANTIE HYPOTHÉCAIRE

Le **VENDEUR** s'oblige, s'il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l'intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l'**ACQUEREUR**.

Un état hypothécaire délivré le 25 août 2021 et certifié à la date du 24 août 2021 révèle :

- Une inscription de privilège de prêteur de deniers prise au profit de la NANCEIENNE VARIN BERNIER, pour sureté de la somme en principal de cent soixante-quinze mille euros (175 000,00 eur), inscrite au service de la publicité foncière de MELUN 1, le 15 février 2007, volume 2007V, n°1053, avec effet jusqu'au 5 janvier 2023.

Etant observé que le notaire soussigné a reçu un courrier du créancier, en date du 20 octobre 2021, indiquant que le crédit objet de l'inscription est à ce jour soldé.

Une copie du courrier est annexé.

Le **VENDEUR** donne l'ordre au notaire participant de prélever sur le prix de la vente les frais de mainlevée.

Étant précisé que cet état a été prorogé le 15 octobre 2021.

Le **VENDEUR** déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement.

SERVITUDES

L'**ACQUEREUR** profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s'il en existe.

Le **VENDEUR** déclare :

- ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
- qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de

jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l'acte, du règlement de copropriété, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.

ETAT DES BIENS

L'**ACQUEREUR** prend les **BIENS** dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le **VENDEUR** pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

- des vices apparents,
- des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

- si le **VENDEUR** a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'**ACQUEREUR** a également cette qualité,
- ou s'il est prouvé par l'**ACQUEREUR**, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du **VENDEUR**.

CONTENANCE DU TERRAIN D'ASSIETTE

Le **VENDEUR** ne confère aucune garantie de contenance du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier.

ETAT DES MEUBLES

L'**ACQUEREUR** prend les meubles, sans pouvoir exercer de recours contre le **VENDEUR**, en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d'entretien ou de vétusté.

Les parties déclarent qu'au cas où l'un ou plusieurs de ces meubles et objets mobiliers seraient de mauvaise qualité ou tout simplement impropre à leur usage, cette défaillance ne pourra être une cause de diminution du prix de vente.

Par ailleurs, les parties déclarent avoir procédé à l'évaluation des biens mobiliers dont s'agit, directement entre elles. Elles déclarent également avoir été informées de la possibilité de contrôle par l'administration de ces évaluations et des éventuels redressements qui pourraient en être la conséquence.

IMPÔTS ET TAXES

Impôts locaux

Le **VENDEUR** déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.

L'**ACQUEREUR** est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.

La taxe d'habitation, si elle est exigible, est due pour l'année entière par l'occupant au premier jour du mois de janvier.

La taxe foncière, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR** prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.

L'**ACQUEREUR** règle ce jour au **VENDEUR** qui le reconnaît, directement et par la comptabilité du notaire soussigné et de celle du Notaire participant la somme de **CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET SEPT CENTIMES (196,07 EUR)** représentant le prorata de la taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur la base de l'impôt 2021 d'un montant de **1.213,00 Euros**.

DONT QUITTANCE

Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l'une vis-à-vis de l'autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l'année en cours.

Avantage fiscal lié à un engagement de location

Le **VENDEUR** déclare ne pas souscrire actuellement à l'un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.

Aide personnalisée au logement

Le **VENDEUR** déclare ne pas avoir conclu de convention avec l'Etat dans le cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de l'A.P.L.

Agence nationale de l'habitat

Le **VENDEUR** déclare ne pas avoir conclu de convention avec l'agence nationale de l'habitat.

CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE

L'**ACQUEREUR** fait son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le **VENDEUR**.

Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.

Le **VENDEUR** déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fourniture.

Chaudière – Contrôle – Information

L'article R 224-21 du Code de l'environnement indique en son 1^{er} alinéa :

"Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance

nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux. "

Le contrôle de l'efficacité énergétique de la chaudière, en application des dispositions de l'article R 224-35 du Code de l'environnement, doit s'effectuer tous les deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et tous les trois ans pour les autres.

Le compte-rendu de ce contrôle doit être conservé pendant au moins cinq ans.

Par suite, et depuis le 1^{er} juillet 2020, les équipements neufs devront être contrôlés dans les deux ans suivant leur installation et les existants d'ici le 1^{er} juillet 2022.

Une copie de l'attestation d'entretien annuelle de la chaudière de l'année 2021 est demeurée annexée.

ASSURANCE

L'**ACQUEREUR**, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant les **BIENS** et confère à cet effet mandat au **VENDEUR**, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes.

L'**IMMEUBLE** dans lequel se trouvent les **BIENS** étant assuré par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires, l'**ACQUEREUR** doit se conformer à toutes les décisions du syndicat la concernant.

Il est rappelé à l'ACQUEREUR l'obligation pour chaque copropriétaire de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant.

CONTRAT D'AFFICHAGE

Le **VENDEUR** déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME

URBANISME

Les documents d'urbanisme sont annexés.

L'**ACQUEREUR** reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations.

Il s'oblige en conséquence à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur ces documents.

DISPOSITIONS SUR LE CHANGEMENT D'USAGE OU DE DESTINATION

CHANGEMENT D'USAGE - INFORMATION

Dans la mesure où l'**ACQUEREUR** entendrait affecter directement ou

indirectement tout ou partie des **BIENS** actuellement à usage d'habitation (en tout ou partie) à un autre usage, le notaire soussigné l'avertit du contenu impératif des dispositions de l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation relatif au changement d'usage, aux inconvénients pouvant résulter à son encontre de l'inobservation de ce texte, ainsi que du respect des normes dont relève l'usage envisagé.

Le domaine d'applicabilité de l'article L631-7 est le suivant :

- les villes de plus de 200 000 habitants,
- les villes situées en petite couronne : Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) ou Val-de-Marne (94),
- les communes ayant rendu applicable l'article L 631-7 conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du Code de la construction et de l'habitation.
- L'obtention de l'autorisation du Maire, ou celle du Maire d'arrondissement, est nécessaire avant de procéder au changement d'usage du logement. Aucune stipulation contractuelle du bail ou du règlement de copropriété, s'ils existent, ne doivent s'opposer à ce changement d'usage.

L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel.

Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif et pour quelque raison que ce soit, au nouvel usage. Dès le départ du bénéficiaire de cet usage, les lieux ayant fait l'objet de l'autorisation doivent être rendus à l'habitation, sauf si l'autorisation de changement d'usage a été accordée par compensation c'est-à-dire par l'affectation à l'habitation d'un local équivalent, l'autorisation se trouvant alors attachée au local.

Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d'usage, ce changement est ainsi attaché au bien.

CHANGEMENT PARTIEL D'USAGE - INFORMATION

Aux termes des dispositions des articles L 631-7-2 du Code de la construction et de l'habitation et suivants, il résulte que :

- Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
- Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

- Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.

Ces dispositions sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.

Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du Code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉEMPTION

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

La vente ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, le **BIEN** constituant un seul local à usage d'habitation avec ses locaux accessoires dans un bâtiment dont le règlement de copropriété a été publié depuis plus de dix ans au fichier immobilier (article L 211-4, a, du Code de l'urbanisme) ou, à défaut de règlement de copropriété, si l'état descriptif de division a été publié depuis plus de dix ans au fichier immobilier.

En outre, il résulte des documents d'urbanisme obtenus que la commune n'a pas pris de délibération motivée pour déroger à ces dispositions légales.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION

- Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage

La construction de l'**IMMEUBLE** n'a pas donné lieu à l'établissement du dossier prévu par l'article L 4532-7 du Code du travail, le commencement des travaux de celle-ci étant antérieur au 30 Décembre 1994.

- Assurance dommages-ouvrages

Le **VENDEUR** déclare, à sa connaissance, que :

- les **BIENS** ont été construits et achevés dans leur totalité depuis plus de dix ans ;
- aucune construction ou rénovation n'a été effectuée, à sa connaissance, dans les dix dernières années ni qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil n'a été réalisé sur depuis moins de dix ans.

Article 1792 : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".

Information de l'acquéreur sur les éléments d'équipement

L'**ACQUEREUR** est informé que les désordres affectant les éléments d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent les **BIENS** dans son ensemble impropres à sa destination ou affectent sa solidité.

La garantie décennale s'applique au professionnel qui a réalisé les travaux d'installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale.

En l'espèce, le **VENDEUR** déclare ne pas avoir fait installer d'éléments d'équipement depuis dix ans.

DETECTEUR DE FUMEE

L'article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé.

L'article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.

L'existence d'un tel dispositif doit être notifiée à l'assureur garantissant les dommages d'incendie. Le défaut de notification à l'assureur pourrait engendrer un défaut de prise en charge du sinistre.

L'**ACQUEREUR** a constaté que le logement est équipé d'un tel dispositif, et déclare vouloir en faire son affaire personnelle.

ASSAINISSEMENT

Le **VENDEUR** déclare que l'**IMMEUBLE** est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique.

Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l'entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais des copropriétaires à concurrence de leur quote-part, aux travaux indispensables à ces effets.

Ces travaux sont à la charge des copropriétaires de l'immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre les copropriétaires au versement d'une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes

d'une telle installation.

Il est ici précisé que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d'autorisation, l'absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l'auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).

I/ Concernant les installations intérieures

Le **VENDEUR** déclare que :

- depuis qu'il est propriétaire des **BIENS** il n'a pas effectué ou laissé effectuer de travaux ou d'aménagements modifiant les branchements intérieurs en contravention avec la législation actuellement en vigueur,
- il n'existe pas de water-closets chimiques notamment de type sanibroyeur,
- l'installation est en bon état de fonctionnement et ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
- il n'a pas reçu des services compétents ni n'a connaissance de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes,
- il n'a pas reçu du syndic de copropriété de réclamation relative à ces installations intérieures.

Une attestation, annexée, délivrée par le service VEOLIA situé à MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 (77425) 9 rue de la Mare Blanche, en date du 16 septembre 2021, atteste la conformité du lot numéro 67 par rapport au règlement d'assainissement.

Le **VENDEUR** déclare qu'il n'existe pas de water-closets chimiques notamment de type sanibroyeur.

Le **VENDEUR** informe l'**ACQUEREUR**, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation.

II/ Concernant l'installation de l'IMMEUBLE

Il résulte d'un courriel, demeuré annexé, du syndic ci-après nommé, en date du 3 septembre 2021 l'absence de certificat de contrôle du raccordement au réseau d'assainissement collectif de l'immeuble.

Le **VENDEUR** déclare ne pas avoir connaissance de la réalisation, ou non réalisation, des travaux nécessaires à la mise en conformité des installations de l'**IMMEUBLE**.

Le notaire soussigné précise à l'**ACQUEREUR** que les travaux de mise en conformité des branchements du réseau d'assainissement relèvent d'une

décision qui doit être votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Ces travaux incombant, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires, si de tels travaux étaient décidés l'**ACQUEREUR**, alors propriétaire y contribuera à hauteur de ses millièmes.

L'**ACQUEREUR**, dûment informé des obligations tant juridiques que financières sur le respect de la réglementation en matière d'assainissement, qui pèseront sur lui et sur l'ensemble des copropriétaires, prend acte de ces informations et déclare vouloir en faire son affaire personnelle.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

- Dossier de diagnostics techniques

Pour l'information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d'immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.

Objet	Bien concerné	Elément à contrôler	Validité
Plomb	Si immeuble d'habitation (permis de construire antérieur au 1er Janvier 1949)	Peintures	Illimitée ou un an si constat positif
Amiante	Si immeuble (permis de construire antérieur au 1er Juillet 1997)	Parois verticales intérieures, enduits, planchers, plafonds, faux-plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises	Illimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans
Termites	Si immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet	Immeuble bâti ou non	6 mois
Gaz	Si immeuble d'habitation ayant une installation de plus de 15 ans	Etat des appareils fixes et des tuyauteries	3 ans
Risques	Si immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques	Immeuble bâti ou non	6 mois
Performance énergétique	Si immeuble équipé d'une installation de chauffage	Consommation et émission de gaz à effet de serre	10 ans (<i>si réalisé à compter du 1^{er} juillet 2021</i>)
Electricité	Si immeuble d'habitation ayant une installation de plus de 15 ans	Installation intérieure : de l'appareil de commande aux bornes d'alimentation	3 ans
Assainissement	Si immeuble d'habitation non raccordé au réseau	Contrôle de l'installation existante	3 ans

	public de collecte des eaux usées		
Mérules	Si immeuble d'habitation dans une zone prévue par l'article L 133-8 du Code de la construction et de l'habitation	Immeuble bâti	6 mois
ERP	Immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques – Information relative à la pollution des sols	Immeuble bâti ou non	6 mois
Bruit	Si immeuble d'habitation ou professionnel et d'habitation dans une zone prévue par l'article L 112-6 du Code de l'urbanisme	Immeuble bâti	La durée du plan

Il est fait observer que :

- les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;
- le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non-respect de cette obligation ;
- en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par un diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes.

A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire :

- une attestation sur l'honneur et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu'humain, à l'effet d'établir des états, des constats et des diagnostics,
- l'attestation indiquant les références de sa certification et l'identité de l'organisme certificateur,
- l'attestation de son assureur.

Les copies de ces attestations sont demeurées ci-annexées.

I - DIAGNOSTICS PARTIES PRIVATIVES

1°) Constat des risques d'exposition au plomb :

Les **BIENS** ayant été construits depuis le 1^{er} Janvier 1948, ainsi déclaré par le **VENDEUR**, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 1334-5 du Code de la Santé Publique.

Absence de notification de diagnostic reçue de la part du Préfet

Le **VENDEUR** déclare sous sa seule responsabilité n'avoir à ce jour reçu de la préfecture de notification demandant l'établissement d'un diagnostic en vue de déterminer si l'immeuble présente un risque d'accessibilité au plomb. Il déclare qu'à sa connaissance aucun occupant de l'immeuble objet des présentes n'a été atteint de saturnisme.

2°) État relatif à la présence de TERMITES :

L'**IMMEUBLE** dont dépendent les **BIENS** ne se trouve pas situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée ou susceptible de l'être par les termites.

Le **VENDEUR** déclare que :

- à sa connaissance les **BIENS** objet des présentes ne sont pas infestés par les termites ;
- il n'a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d'éradication ;
- lesdits **BIENS** ne sont pas situés dans une zone prévue par l'article 3 de la loi numéro 99-471 du 8 Juin 1999.

Mérules

Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.

Les **BIENS** ne se trouvent pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.

Le **VENDEUR** déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.

3°) Gaz naturel - présence d'installation

Conformément aux dispositions de l'article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans

doit être précédée d'un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l'avant-contrat et à l'acte de vente et devant avoir été établi moins de trois ans avant la date de l'acte.

Le **VENDEUR** déclare que les **BIENS** possèdent une installation intérieure de gaz de plus de quinze ans.

Un état de l'installation intérieure de gaz, dont une copie est demeurée annexée, a été établi par la société **CAPDIAG** située à NOISY LE GRAND (93160) 4 rue des Cygnes en date du 22 avril 2021.

Il résulte de cet état ce qui suit :

"L'installation ne comporte aucune anomalie"

4°) Contrôle de l'installation intérieure d'électricité

Un état informatif de l'installation intérieure privative d'électricité, lors de la vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d'habitation, doit, lorsque cette installation a plus de quinze ans, être annexé à l'avant-contrat ou à défaut à l'acte de vente.

Les **BIENS** disposant d'une installation intérieure électrique de plus de quinze ans, le propriétaire a fait établir un état de celle-ci par la société **CAPDIAG** située à NOISY LE GRAND (93160) 4 rue des Cygnes en date du 22 avril 2021, répondant aux critères de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation,

La conclusion de ce rapport, dont une copie est demeurée ci-annexée, est la suivante :

"L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présent(nt)."

Les anomalies constatées concernent :

- ☐ ***La prise de terre et l'installation de mise à la terre.***
- ☐ ***La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.***
- ☐ ***Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.***
- ☐ ***Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.***
- ☐ ***Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.***
- ☐ ***Des conducteurs non protégés mécaniquement.***

L'**ACQUEREUR** reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu'en cas d'accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l'état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique.

D'une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l'état du système électrique.

5°) État mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'AMIANTE :

L'article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique prescrit au **VENDEUR** de faire établir un état constatant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante, état à annexer à l'avant-contrat et à la vente.

Cet état s'impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1^{er} Juillet 1997.

Le **VENDEUR** déclare que l'**IMMEUBLE** a fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement au 1^{er} Juillet 1997.

Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s'appliquer aux présentes.

Un diagnostic a été établi par la société **CAPDIAG** située à NOISY LE GRAND (93160) 4 rue des Cygnes en date du 22 avril 2021.

La conclusion de ce rapport, dont une copie est demeurée ci-annexée, est la suivante :

"Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante"

6°) Diagnostic de Performance Energétique :

Un diagnostic de performance énergétique, dont une copie est demeurée ci-annexée, a été établi, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, par la société **CAPDIAG** située à NOISY LE GRAND (93160) 4 rue des Cygnes en date du 22 avril 2021.

Les analyses contenues dans ce diagnostic révèlent que pour les **BIENS** savoir :

- la consommation conventionnelle est de **191** kWh_{EP}/m².an, correspondant au niveau **D**.

- les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont de **45** kg_{eqco2}/m².an, correspondant au niveau **E**.

Toute erreur ou manquement dans ce diagnostic pourra être relevé et la responsabilité du propriétaire pourra être engagée.

Par suite, si les estimations du diagnostic ne correspondent pas aux montants des factures énergétiques réellement payées, le propriétaire pourra se retourner vers l'entreprise ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique et la mettre en cause.

L'**ACQUEREUR** reconnaît avoir pris connaissance dudit diagnostic et déclare faire son affaire personnelle de son contenu.

L'attention de l'**ACQUEREUR** est attirée sur le fait :

- Que la durée de validité du diagnostic de performance énergétique ci-dessus visé a été portée jusqu'au 31 décembre 2024, par suite de l'entrée en vigueur, depuis le 1^{er} juillet 2021, de la modification de la méthode de calcul des diagnostics de performance énergétique,

- Qu'à compter du 1^{er} janvier 2022, si la consommation énergétique primaire des **BIENS** est supérieure à 330 kilowattheures par mètre carré (étiquette F) et par an, l'acte de vente ou le contrat de location devra mentionner l'obligation de réaliser des travaux permettant de rendre cette consommation énergétique primaire inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an avant le 1^{er} janvier 2028 ;

- Puis, à compter du 1^{er} janvier 2028, dans ces mêmes actes, sera mentionné, le cas échéant, le non-respect par le vendeur ou le bailleur de l'obligation de réaliser ces travaux ;

- Qu'à compter du 1^{er} janvier 2023, si la consommation énergétique primaire des **BIENS** est supérieure à 450 kilowattheures par mètre carré et par an (étiquette G), les **BIENS** seront interdits à la location ;

- Qu'à compter du 1^{er} janvier 2028, si la consommation énergétique primaire des **BIENS** est supérieure à 330 kilowattheures par mètre carré (étiquette F) et par an, les **BIENS** seront interdits à la location.

II – DIAGNOSTICS PARTIES COMMUNES

1°) Diagnostic amiante :

Des diagnostics techniques amiante ont été établis pour les parties communes, par le cabinet DEP situé à NEUILLY PLAISANCE (93360) 29 rue Edmond Michelet – ZA Fontaine du Vaisseau, en date des 17 octobre 2005 et 6 juin 2013 et mis à jour le 7 mai 2021,

La conclusion de ces diagnostics, dont les copies sont demeurées annexées, ont révélé **la présence de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante.**

L'**ACQUEREUR** reconnaît avoir été informé de cette situation et déclare vouloir en faire son affaire personnelle.

2°) Diagnostic termites :

Aucun diagnostic en cours de validité n'a été obtenu à ce jour, le **VENDEUR** déclarant de son côté ignorer la situation des parties communes au regard de l'établissement d'un état de recherche de la présence de termites.

Il est fait observer que la décision de constitution de ce dossier incombe au syndicat des copropriétaires. L'**ACQUEREUR** déclare en faire son affaire personnelle.

3°) Constat des risques d'exposition au plomb :

Les **BIENS** ayant été construits depuis le 1^{er} Janvier 1948, ainsi déclaré par le **VENDEUR**, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 1334-5 du Code de la Santé Publique.

4°) Diagnostic de Performance Energétique :

Le **VENDEUR** déclare que le diagnostic de performance énergétique contenu à l'article L 134-4-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été établi.

Il est fait observer que la décision de constitution de ce diagnostic incombe au syndicat des copropriétaires.

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

1°) État des "Risques et Pollutions" :

Un état des "Risques et Pollutions" délivré le **7 septembre 2021** est demeuré annexé.

L'**ACQUEREUR** s'oblige à faire son affaire personnelle de la situation de l'**IMMEUBLE** au regard des plans de prévention des risques naturels, technologiques, miniers et sismiques, de l'exécution des prescriptions de travaux le cas échéant relatées sur les documents annexés. Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l'étendue et les effets de ces situations et prescriptions.

Le **VENDEUR** déclare que :

- depuis qu'il est propriétaire des **BIENS**, ceux-ci et l'**IMMEUBLE** dont ils dépendent, n'ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou L 128-2 du Code des Assurances.

- il n'a pas été informé en application des dispositions de l'article L 125-5 du Code l'environnement d'un tel sinistre ayant affecté lesdits **BIENS**.

2°) Consultation de bases de données environnementales

Le Notaire soussigné informe les parties des dispositions de l'article L.514-20 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 173, 4^e de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR publiée au JORF n°0072 du 26 mars 2014, ci-après relatées, savoir :

Article L514-20 du Code de l'environnement :

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou enregistrement a été exploitée sur un terrain, le Vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. »

Si le Vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

A cet égard le **VENDEUR** déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas dans l'**IMMEUBLE** dont dépendent les **BIENS** d'installation soumise à autorisation ou enregistrement.

La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES) a été consultée.

Une copie de cette installation est annexée.

Aléa – Retrait gonflement des argiles

L'**IMMEUBLE** est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.

La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :

- **Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.**
- Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
- Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
- Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.

Pour l'application des articles L 112-20 à L 112-25 du Code de la construction et de l'habitation, les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée

comme moyenne ou forte. En outre, et pour ordre, il est précisé que l'article L 112-20 dudit Code prescrit qu'une étude géotechnique doit être fournie par le vendeur en cas de vente d'un terrain destiné à la réalisation d'une maison individuelle, sous réserve de la parution de l'arrêté précisant le contenu de celle-ci.

Il résulte de la base GEORISQUE, sus-visée, que l'**IMMEUBLE** est actuellement concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles dont le type d'exposition est : **ALEA FORT** ce qui signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu et que ces variations peuvent avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

Le **VENDEUR** déclare que depuis qu'il est propriétaire les **BIENS** n'ont jamais été impacté par des variations de volume.

Radon

Il résulte de la base GEORISQUE, sus-visée, que l'**IMMEUBLE** est situé dans une zone en potentiel de **catégorie 1** correspondant, savoir :

"Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles...).

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3."

PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS

L'**IMMEUBLE** n'est pas situé dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit ainsi qu'il résulte de l'état des risques et pollutions demeures annexés.

MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE

Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés.

Le **VENDEUR** déclare que la superficie de la partie privative des **BIENS** soumis à la loi ainsi qu'à ses textes subséquents, est de savoir :

- **54,29 m²** pour le lot numéro **SOIXANTE-SEPT (67)**

Ainsi qu'il résulte d'une attestation annexée établie par la société

CAPDIAG située à NOISY LE GRAND (93160) 4 rue des Cygnes en date du 22 avril 2021.

Une attestation mentionnant les dispositions de l'article 46 est remise à l'instant même à l'**ACQUEREUR** et au **VENDEUR** qui le reconnaissent et en donnent décharge.

Les parties ont été informées par le notaire, ce qu'elles reconnaissent, de la possibilité pour l'**ACQUEREUR** d'agir en révision du prix si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée aux présentes.

La révision du prix dont il s'agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par l'**ACQUEREUR** dans un délai d'un an à compter des présentes, et ce à peine de déchéance.

Le **VENDEUR** déclare ne pas avoir réalisé d'aménagements de lots susceptibles d'en modifier la superficie ci-dessus indiquée.

Une attestation mentionnant les dispositions de l'article 46 est remise à l'instant même à l'**ACQUEREUR** et au **VENDEUR** qui le reconnaissent et en donnent décharge.

INFORMATION DE L'ACQUEREUR SUR LES ANOMALIES RÉVÉLÉES PAR LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES

L'**ACQUEREUR** déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés.

L'**ACQUEREUR** déclare avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature des présentes, notamment :

- des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question,
- de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions de ces diagnostics,
- qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait application de l'article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre.

Et qu'en conséquence, l'**ACQUEREUR** pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.

Reproduction de l'article L113-8 du Code des assurances :

"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet

du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."

REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE

IMMATRICULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

Aux termes des dispositions de l'article L 711-5 du même Code :

"Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété."

L'**ACQUEREUR** reconnaît avoir été informé que le syndicat des copropriétaires de l'**IMMEUBLE** est immatriculé sous le numéro **AD1-821-396** ainsi qu'il résulte d'une attestation demeurée annexée.

CARNET D'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE

Un carnet d'entretien de l'**IMMEUBLE** doit être tenu par le syndic.
Ce carnet d'entretien a pour objet de mentionner :

- si des travaux importants ont été réalisés,
- si des contrats d'assurance dommages souscrits par le syndicat des copropriétaires sont en cours,
- s'il existe des contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs,
- l'échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l'assemblée générale s'il en existe un.

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dès avant ce jour, des dispositions de l'article 4-4 du décret du 67-223 du 17 mars 1967 :

"Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique."

La copie du carnet d'entretien de l'**IMMEUBLE** est demeurée annexée.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL

Le 1^{er} alinéa de l'article L 731-1 du Code de la construction et de

l'habitation dispose que :

"Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété."

L'article L 731-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose que :

"Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1."

Ce dossier doit comporter :

- une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble,
- un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation,
- une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble,
- un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu par les dispositions des articles L 134-3 ou L 134-4 1 du Code de la construction et de l'habitation.

L'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de produire ce diagnostic. A défaut de sa production dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée peut le faire réaliser d'office en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais.

Le **VENDEUR** déclare que le Diagnostic Technique Global n'a pas été établi à ce jour et ainsi qu'il résulte d'un courriel du syndic en date du 3 septembre 2021 demeuré annexé.

Le notaire soussigné précise que l'absence d'un tel diagnostic ne permet pas à l'**ACQUEREUR** d'apprécier valablement l'importance matérielle et financière des dépenses à prévoir dans la copropriété dans les années à venir.

Fiche synthétique

La fiche synthétique de la copropriété est prévue par les dispositions de l'article 8-2 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dont le contenu est fixé par décret numéro 2016-1822 du 21 décembre 2016. Elle est obligatoire pour les immeubles qui sont à usage total ou partiel d'habitation et doit être établie et mise à jour annuellement par le syndic.

Une copie de la fiche synthétique de la copropriété de l'**IMMEUBLE** est demeurée annexée.

ASCENSEUR - RÉGLEMENTATION

Tous les ascenseurs desservant de manière permanente tous les types de bâtiments, quelle que soit leur date d'installation, sont concernés par les obligations de mise en conformité, de contrôle technique quinquennal et d'établissement d'un contrat d'entretien et de maintenance.

L'ensemble est réglementé par les articles L125-1, L 125-2, L 125-2-1, L 125-2-2 et R 125- et suivants du Code de la Construction et de l'habitation.

Le contrôle technique a pour objet :

- de vérifier que les appareils auxquels s'applique le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs antérieurement au 27 août 2000 sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état ;
- de vérifier que les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 24 août 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l'article R. 125-1-3 sont effectivement mises en œuvre.
- de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.

Le **VENDEUR** déclare que l'**IMMEUBLE** n'est pas équipé d'un ascenseur.

STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

Syndic de copropriété

Le **VENDEUR** informe l'**ACQUEREUR** que :

- le syndic de l'**IMMEUBLE** est le cabinet **SYNDIC'IMMO** situé à PONTAULT COMBAULT (77340) 69 avenue du Général de Gaulle.

- l'**IMMEUBLE** est assuré par les soins du syndic,

- le syndic a délivré l'état daté prévu par l'article 5 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 à la date du **novembre 2021** demeuré annexé.

L'**ACQUEREUR** déclare avoir pris parfaite connaissance de cet état tant par la lecture qui lui en a été faite par le Notaire soussigné, que par les explications qui lui ont été données par ce dernier.

1°) Situation de l'ACQUEREUR au regard de la copropriété conformément aux dispositions de la loi ALUR

L'**ACQUEREUR** déclare ne pas être copropriétaire dans l'**IMMEUBLE** et ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par le syndic à la **date du novembre 2021**, dans le cadre de l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965, et dont une copie est demeurée ci-annexée.

2°) - Respect du règlement de copropriété

L'**ACQUEREUR** déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division et son modificatif.

Il s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels.

Il atteste être parfaitement informé que les dispositions du règlement de copropriété s'imposent à lui, sauf dans la mesure où des dispositions législatives postérieures à son établissement viendraient à le modifier et ainsi s'imposer à l'ensemble des copropriétaires.

L'**ACQUEREUR** est subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour le **VENDEUR** du règlement de copropriété, de son ou de ses modificatifs et des décisions régulièrement prises par l'assemblée des copropriétaires.

Il sera tenu de régler tous les appels de fonds qui seront faits par le syndic à compter de ce jour.

Le notaire avertit les parties que toutes les clauses du règlement de copropriété s'imposent, même celles réputées illicites tant qu'elles n'ont pas été annulées par une décision soit judiciaire soit d'une assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l'article 26b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Toutefois, si le règlement contient des clauses obsolètes, c'est-à-dire des clauses qui, lors de son établissement, étaient conformes aux prescriptions légales mais dont le contenu a été modifié ultérieurement par une nouvelle législation, celles-ci ne peuvent plus s'appliquer.

3°) - Répartition entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR de la charge de paiement des créances de la copropriété

- I - Principes de répartition

Le Notaire soussigné a informé les parties, qui le reconnaissent, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR** de la charge du paiement des créances de la copropriété :

- les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires prises par l'assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour de chaque trimestre (article 14-1 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965) ;

- le transfert des charges liquides et exigibles n'est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu'à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic (dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et 5 du décret du 17 Mars 1967) ;

- le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au **VENDEUR** (article 14-1 alinéa 3 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965) ;

- le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, **VENDEUR** ou **ACQUEREUR**, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

- le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de

l'approbation des comptes.

Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 Mars 1967 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.

- Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve

A - Charges courantes :

Il est convenu entre les parties que le **VENDEUR** supportera toutes les charges dues jusqu'à l'entrée en jouissance de l'**ACQUEREUR**.

L'**ACQUEREUR** reconnaît avoir été informé que l'exercice comptable de la copropriété s'effectue du **1^{er} janvier au 31 décembre**.

- Approbation des comptes :

Il est rappelé aux parties qu'en vertu de l'article 6-2, 3° du décret du 17 mars 1967, dans le cas où, lors de l'approbation des comptes, il est révélé un trop ou moins perçu sur provisions, la somme correspondante sera portée par le syndic au crédit ou au débit du compte de celui qui sera copropriétaire au moment de l'approbation des comptes.

Les parties reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné, des règles concernant le droit de poursuite du syndicat et de la possibilité de prendre des conventions contraires.

Relevés de compteurs de fluides (eau chaude, eau froide, calories...) :

Le paiement de ce type de facture incombe à celui qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.

En cas d'existence de compteurs de fluides gérés par la copropriété, aucun compte n'est effectué par le syndic de la copropriété.

Par conséquent, les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné du fait qu'elles doivent faire leur affaire strictement personnelle des relevés desdits compteurs et du calcul du montant éventuel à se rembourser entre elles.

B - Travaux :

Le **VENDEUR** supportera le coût des travaux de copropriété décidés au plus tard le **8 septembre 2021**, date de l'avant-contrat intervenu entre les parties, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution.

L'**ACQUEREUR** supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date.

Le **VENDEUR** déclare que :

- les travaux votés antérieurement aux présentes sont à ce jour intégralement réglés,

- la dernière assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 9 juin 2021,

- une assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour le 4 novembre 2021,

Conformément aux conventions contenues dans l'avant-contrat à ce sujet, l'**ACQUEREUR** déclare avoir été prévenu par le **VENDEUR** et avoir reçu la convocation de ladite assemblée lui permettant d'assister à cette assemblée et d'y voter.

- il n'a pas été décidé à ce jour, de travaux dont l'**ACQUEREUR** n'aurait pas été informé.

- aucuns travaux nécessaires à la sauvegarde de l'**IMMEUBLE** n'ont été décidés par le syndic.

Le **VENDEUR** a fourni, lors de l'établissement de l'avant-contrat, à l'**ACQUEREUR**, qui déclare en avoir pris parfaite connaissance, les procès-verbaux des assemblées générales en sa possession des trois dernières années.

- Caractère définitif entre les parties des versements effectués en application de ce qui précède : compte tenu des règlements opérés par les parties ce jour en application des conventions qui précèdent, le **VENDEUR** se désiste en faveur de l'**ACQUEREUR** du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à la vente relativement aux **BIENS**, et corrélativement l'**ACQUEREUR** fera son profit ou sa perte de tout trop perçu ou moins perçu pour l'exercice en cours. Par suite, l'**ACQUEREUR** renonce en faveur du **VENDEUR** à demander à ce dernier le remboursement de toutes sommes qu'il pourrait être amené à régler ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses comprises ou non comprises dans le budget prévisionnel et couvrant l'exercice en cours, sauf à ce qui a pu être indiqué ci-dessus concernant les travaux.

Emprunt collectif

Les articles 26-4 à 26-8 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire un emprunt bancaire en leur nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, des acquisitions de biens conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés.

Le **VENDEUR** déclare qu'il n'a pas souscrit un tel emprunt.

C – État daté du Syndic

Il résulte de l'état délivré par le syndic en date du **novembre 2021** ce qui suit :

- **autres sommes exigibles** du fait de la vente :

- Pré état daté €

Honoraires de mutation

€
Total : €

- II - Application de ces conventions

Compte tenu des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret sus visé et de la convention qui vient d'être conclue quant à la répartition du coût des travaux et charges, les parties conviennent ce qui suit :

- Règlement à la charge du **VENDEUR** : le **VENDEUR** règle au syndic par prélèvement sur le prix de la vente :

. l'ensemble des provisions exigibles, que celles-ci correspondent au budget prévisionnel ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que les travaux votés antérieurement, selon la convention arrêtée ci-dessus ;

. tout arriéré de provisions ou avances sur ces mêmes charges exigibles antérieurement au jour de l'acte ;

. et plus généralement toute somme devenue exigible à l'égard du syndicat des copropriétaires du fait de la vente ;

. sans omettre les honoraires de mutation incombant au **VENDEUR** tels que ceux-ci sont indiqués dans l'état daté qui a été délivré par le syndic préalablement aux présentes.

Toutefois, l'**ACQUEREUR** a remboursé à l'instant même au **VENDEUR**, par la comptabilité du Notaire soussigné et de celle du Notaire participant la somme de **DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (224,67 EUR)** représentant les charges exigibles au titre du trimestre en cours d'un montant de **350,34 Euros**.

DONT QUITTANCE

- Règlement à la charge de l'**ACQUEREUR** : l'**ACQUEREUR** supportera :

. les provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement à ce jour ainsi que toutes provisions non comprises dans le budget prévisionnel exigibles postérieurement à cette date ;

. et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Pour ce qui concerne les travaux incombant au **VENDEUR** dont le règlement, total ou partiel, pourrait ne pas être intervenu à ce jour et dont le montant ou le solde serait alors en conséquence directement appelé par le syndic à l'**ACQUEREUR**, les parties déclarent faire directement entre elles leur affaire personnelle du règlement des sommes dues sans recours contre le notaire soussigné.

- Fonds de réserve :

Il résulte de l'état délivré par le syndic qu'il existe un fonds de réserve d'un montant de **DEUX CENT UN EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (201,51 EUR)** lequel fonds est remboursé ce jour par l'**ACQUEREUR** au **VENDEUR** ainsi qu'il résulte de la comptabilité du Notaire soussigné et de celle du Notaire participant.

- Fonds de travaux :

Le **VENDEUR** déclare qu'il existe un fonds de travaux d'un montant de **QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (477,94 EUR)** dont le dernier appel de cotisation s'élève à la somme de **SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (16,90 EUR)**.

L'**ACQUEREUR** a remboursé ledit fonds de travaux à l'instant même au **VENDEUR** par la comptabilité du Notaire soussigné et de celle du Notaire participant.

- Convention des parties sur les procédures :

Le **VENDEUR** déclare qu'il existe actuellement des procédures de recouvrement de charges et une procédure de saisie à l'encontre de Monsieur **DE ABREU**, ainsi qu'il résulte de l'état délivré par le syndic.

L'**ACQUEREUR** sera subrogé dans tous les droits et obligations du **VENDEUR** dans les procédures pouvant être révélées concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d'une faute du **VENDEUR**. En conséquence, le **VENDEUR** déclare se désister en faveur de l'**ACQUEREUR** du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux **BIENS**.

4°) Election de domicile pour l'opposition du syndic

Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'Etude de **Maître Céline LE PREVOST DE LA MOISSONNIERE-GOUT**, notaire à PARIS (9°) 42 rue Vignon, détenteur des fonds.

5°) Notification de la mutation au syndic

En application de l'article 20 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965, avis de la présente mutation sera donné au syndic de l'**IMMEUBLE** dont dépendent les **BIENS**, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le **Notaire participant**.

Le **VENDEUR** reconnaît avoir été averti des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 précitée et de l'article 5 du décret numéro 67-223 du 17 Mars 1967, interdisant à son Notaire de délivrer, même partiellement, le prix de la vente tant qu'il ne lui aura pas été représenté un certificat de syndic ayant moins d'un mois de date, attestant que ledit **VENDEUR** est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, ou tant que le **VENDEUR** ne lui aura pas donné l'instruction

de régler, quel qu'en soit le montant, l'opposition que pourra faire le syndic.

La notification de transfert sera adressée au syndic de copropriété par le **Notaire soussigné**.

RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE

Il est ici précisé que :

I- Toute clause du règlement de copropriété conférant par avance une autorisation d'effectuer des travaux sur les parties communes ou affectant l'aspect extérieur de l'**IMMEUBLE**, est réputée non écrite.

II- Les travaux effectués en contravention de la règle sus-exposée peuvent être sanctionnés par la remise des lieux en leur état primitif. Par suite, le **VENDEUR** atteste expressément ne pas avoir effectué de travaux en contravention de ladite règle.

III- En application de l'article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et de l'article 6 du décret du 17 Mars 1967, le syndic peut former opposition par acte extrajudiciaire à due concurrence de sa créance au versement du prix de la vente au cas où il ne serait pas intégralement réglé des charges dues par le **VENDEUR**, et ce dans le délai de quinze jours de la réception de l'avis l'informant de la présente mutation qui lui sera notifié par les soins du Notaire soussigné, le certificat de l'article 20 n'ayant pas à ce jour été délivré par le syndic au Notaire soussigné. Cet avis de mutation devra être adressé par le Notaire au syndic dans le délai de quinze jours des présentes. Il est précisé que s'il existe un syndicat principal et un syndicat secondaire, l'avis de mutation doit être notifié dans ce même délai aux syndicats de chacun des syndicats qui peuvent chacun former opposition s'ils ont une créance à faire valoir.

IV- Le **VENDEUR** s'oblige à donner immédiatement connaissance à l'**ACQUEREUR** de toutes convocations d'assemblées qu'il recevrait avant que le syndic ait reçu la notification de transfert de propriété. A défaut, il sera responsable des conséquences préjudiciables de cette omission.

En application de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965, l'**ACQUEREUR** donne son accord exprès pour que son adresse électronique personnelle soit communiquée au syndic par le Notaire soussigné.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

Les **BIENS** appartiennent à Monsieur Gilles **POIGNANT** et Madame Aline **CHAPRON** pour les avoir acquis au cours de leur mariage et pour le compte de la communauté de biens existant entre eux de :

Madame Josiane Nicole **LORIOZ**, comptable, épouse de Monsieur Michel Jacques Didier **BOITRELLE**, vendeur, demeurant ensemble à PONTAULT-COMBAULT (77340), 5 rue Gilbert Rey,

Née à PARIS (75018) le 22 mai 1945.

Mariée en secondes noces, comme étant divorcée en premières noces de Monsieur Alain Guy Louis DELMAS, sous le régime de la communauté de biens

réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PONTAULT-COMBAULT (77340), le 7 septembre 2002.

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

De nationalité française.

" Résidente " au sens de la réglementation fiscale.

Suivant acte reçu par Maître Véronique DUBREUIL-AUBERT, Notaire à PONTAULT-COMBAULT, le 4 janvier 2007.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (175.000,00 EUR), payé comptant et quittancé à l'acte au moyen d'un prêt consenti par la Société dénommée SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER.

Audit acte Monsieur Michel Jacques Didier **BOITRELLE**, époux de Madame Josiane Nicole **LORIOZ**, est intervenu à l'effet de donner son consentement à la vente conformément à l'article 215, troisième alinéa, du Code Civil.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de MELUN le 15 février 2007, volume 2007P, numéro 1654.

En garantie du remboursement du prêt sus-visé une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise au service de la publicité foncière de MELUN et publiée le 15 février 2007, volume 2007V, numéro 1053, pour sûreté de la somme en principal de 175.000 euros, avec effet jusqu'au 5 janvier 2023.

Le **VENDEUR** déclare que la prêt a été intégralement remboursé à ce jour et s'oblige à rapporter dans les meilleurs délais la mainlevée et le certificat de radiation de l'inscription précitée, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.

L'état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au Notaire soussigné.

Précision étant faite que par suite de l'absence de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur Gilles **POIGNANT** et Madame Aline **CHAPRON**, préalable à leur divorce suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de EVRY (91000) le 11 mars 2011, les **BIENS** leur appartiennent en pleine propriété à concurrence de **MOITIE (1/2)** indivise chacun.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ANTÉRIEURE

Les **BIENS** appartenait à Madame Josiane **LORIOZ** au moyen de l'acquisition faite, lors de sa précédente union avec Monsieur Alain Guy Louis **DELMAS**, de :

1^o) Monsieur Michel Albert Jules **LARCHER**, ingénieur informaticien, époux de Madame Janine Marcelle **MOREAUX**, demeurant à PONTAULT COMBAULT (77340), 55 avenue Beauséjour,

Né à PARIS (15^{ème}) le 25 novembre 1933

Marié en premières noces sans contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de LOISY EN BRIE (Marne) le 9 avril 1958.

2°) Monsieur Gérard François Michel **LARCHER**, technicien de bureau d'étude, époux de Madame Marie-Odile **HOURLONG**, demeurant à PONTAULT-COMBAULT (77340) 19 rue des Anémones,

Né à ORMESSON SUR MARNE (94) le 17 février 1944

Marié en premières noces sans contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de BENGY SUR CRAON (Cher) le 19 juillet 1972.

Suivant acte reçu par Maître Bernard ADRIANSEN Notaire à MORMANT, le 18 avril 1989.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (450.000,00 F) payé comptant et quittancé audit acte.

Audit acte Monsieur Alain Guy Louis **DELMAS** est intervenu à l'effet de reconnaître le caractère propre des biens acquis par Madame **LORIOZ** et sous réserve du prononcé du divorce.

Etant précisé que le divorce des époux **DELMAS/LORIOZ** a été prononcé suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MELUN le 30 janvier 1990.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de MELUN, le 19 mai 1989, volume 16312, numéro 19.

L'état délivré sur cette publication n'a pas été présenté au notaire soussigné.

NÉGOCIATION

La vente a été négociée par l'agence IAD dont le siège social est situé à LIEUSAIN'T (77127) 1 allée de la Ferme de Varâtre - Immeuble Carré Haussmann III titulaire d'un mandat donné par le **VENDEUR** sous le numéro 991014 en date du 2 septembre 2021.

En conséquence, le **VENDEUR** qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l'agence une rémunération de **DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR)**, taxe sur la valeur ajoutée incluse.

Cette rémunération est réglée par la comptabilité du Notaire participant.

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE

Le notaire soussigné n'adressera, à l'attention de l'**ACQUEREUR**, une copie authentique des présentes qu'en cas de demande expresse de ce dernier, de son mandataire, de son notaire, ou de son ayant droit.

Néanmoins, le notaire lui adressera, immédiatement après la signature des

présentes, une copie scannée de l'acte si l'acte a été signé sur support papier, ou une copie de l'acte électronique s'il a été signé sous cette forme.

L'**ACQUEREUR** donne son agrément à ces modalités de délivrance.

CONCLUSION DU CONTRAT

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE

En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le **VENDEUR** déclare avoir porté à la connaissance de l'**ACQUEREUR** l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.

Le **VENDEUR** reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'**ACQUEREUR**.

Pareillement, l'**ACQUEREUR** déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.

Le devoir d'information est donc réciproque.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le **VENDEUR** est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.

Les informations déterminantes données et reçues sont rapportées aux présentes, ainsi attesté par les parties.

RENONCIATION À L'IMPRÉVISION

Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse.

Ce mécanisme est prévu à l'article 1195 du Code civil dont les dispositions sont littéralement rapportées :

"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".

Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l'article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que

compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n'aura pas de conséquences déraisonnables à l'endroit de l'une d'entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s'il survient un événement imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une d'entre elles. Toutefois cette renonciation n'aura d'effet que pour les événements qui n'auront pas été prévus aux termes des présentes.

Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l'irrésistibilité et l'imprévisibilité qui impliquent l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.

Aux termes de l'article 1218 du Code civil *"Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur."*

"Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."

CONVENTIONS ANTERIEURES

Les présentes entrant dans le champ d'application de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation issu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, les parties attestent que les conventions contenues dans le présent acte sont identiques à celles figurant dans l'avant-contrat.

Si toutefois des différences existaient les parties précisent qu'il ne s'agit alors que de points mineurs n'altérant pas les conditions essentielles et déterminantes de la vente telles qu'elles sont relatées dans l'avant contrat.

TITRES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'**ACQUEREUR** qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du **VENDEUR** à ce sujet.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l'omission d'une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du

Code civil.

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l'effacement

de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

CERTIFICATION D'IDENTITÉ

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.